

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 888/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์

โจทก์

นายสมยศหรือทรงยศ เสนีวงศ์

จำเลย

นายสมยศหรือทรงยศ เสนีวงศ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้น
สอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในสามคง จำคุก 6 ปี 8 เดือน และจำเลยมีความผิดตามพระ
ราชบัญญัติอาวุธปืนฯพ.ศ. 2490 มาตรา 72, 72 ทวิ เรียงกระทงลงโทษฐานมีอาวุธปืน
และ เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี จำเลย ให้การ
รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุก 6 เดือน และฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาตให้พกพา จำคุก 6 เดือนจำเลยให้การรับ
สารภาพ ลดโทษให้หนึ่งในสาม จำคุก 4 เดือน รวมจำคุก 7 ปี 6 เดือน ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้
ยกคำร้อง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้
ยกคำร้อง

(สวิน อักษรายุธ-เหียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>